

1501293-09.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

Yuri Luis Khairalla da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Lucas Moraes da Silva e Yuri Luis Khairalla da Silva, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 18 de maio de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501293-09.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501293-09.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

Yuri Luis Khairalla da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Lucas Moraes da Silva e Yuri Luis Khairalla da Silva, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 18 de maio de 2022, por volta das 15:40h, Rua Guaratuba, 194, Clima, em Guarulhos, transportavam, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, cocaína, dividida em 207 eppendorfs com peso líquido de 90,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, os acusados transportavam os entorpecentes apreendidos no veículo Chevrolet/Spin, placas FND-7911, com a finalidade de praticar a traficância quando foram abordados por policiais militares que encontraram uma sacola com cocaína no banco traseiro do veículo. Em verificação pessoal, Lucas trazia consigo a quantia de R\$811,00. Indagados informalmente, afirmaram que abasteceriam a comunidade "Dos Padres". Em solo policial, Lucas afirmou que trabalhava como Uber e que foi contrato por Yuri, sem saber do conteúdo e que havia na sacola; Yuri confessou a traficância afirmando que receberia R\$100,00 para transportar os entorpecentes.

Os acusados foram notificados (fl. 85; 99), ofereceram defesa prévia (fl. 103/104; 150/151) e a denúncia foi recebida com relação a Lucas em 5 de setembro de 2022 (118/119) e, durante audiência, com relação ao acusado Yuri. Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também aos interrogatórios. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa pleiteou a absolvição e apresentou também teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 9/10) e pelo laudo toxicológico (fls. 168/170).

Os policiais militares afirmaram na fase administrativa (fls. 12/13) e no contraditório que, em patrulhamento de rotina, visualizaram o automóvel Chevrolet/Spin, placas FND-7911, trafegando no sentido contrário. Disseram que, logo após o desembarque, quando os denunciados iriam entrar em um comércio, ocorreu a abordagem. Informaram que Lucas trazia R\$861,00 em dinheiro. Contaram que no automóvel, sobre o banco traseiro, encontraram uma sacola plástica com eppendorfs de cocaína.

Na fase administrativa, Lucas negou os fatos imputados (fl. 17). Afirmou que trabalha como motorista de aplicativo e foi contratado por Yuri para levá-lo de sua residência a uma praça na Vila Barros. Disse que receberia pela corrida e que não sabia que Yuri transportava entorpecentes. Informou que o veículo pertence a sua namorada e que o utiliza para trabalhar. Durante audiência, negou a prática da infração aduzindo que foi procurado por Yuri para fazer uma corrida, não tendo ciência da existência de drogas.

Extrajudicialmente (fl. 18), Yuri confessou a traficância. Disse que foi contratado por um desconhecido para transportar as drogas e receberia R\$100,00 pelo serviço. Informou que sabia que Lucas realizava os serviços de motorista de aplicativo e o contratou para o transporte, sem informar que levaria drogas no automóvel. Em juízo, mais uma vez admitiu a prática da infração e apontou Lucas como coautor. Respeitado entendimento diverso, não há se falar em absolvição. É ponto incontroverso que havia drogas no automóvel. Os réus, quando questionados, não negaram tal fato. Lucas, entretanto, se animou a dizer que não sabia o que ali havia e que fora contratado para realizar uma viagem, por ser motorista de aplicativo.

Não há, porém, provas de que Yuri acionou o aplicativo de viagens, tampouco provas de que Lucas tem registro em qualquer plataforma eletrônica de transporte.

No carro havia considerável quantidade de cocaína, e conforme disseram os policiais os dois denunciados, quando notaram a presença da viatura, fingiram entrar em um comércio que não existia ali. Ou seja, é impossível que Lucas não soubesse que o comparsa estava com as citadas substâncias.

Ademais, é fato que Yuri, no contraditório, delatou o comparsa, em versão que corrobora aquilo que foi afirmado pelas testemunhas.

Na verdade, os agentes estavam a atuar em conjunto. Os dois, de comum acordo, transportavam o tóxico. Aliás, se assim não fosse, não teria motivos para Lucas desembarcar. Ou seja, se ele tivesse sido somente contratado por Yuri e nada soubesse sobre a existência de drogas, deixaria o contratante no local de destino e seguiria em seu trabalho, realizando outras viagens para passageiros que acionassem o aplicativo.

De acordo com as testemunhas, embora Lucas, quando da abordagem, tenha afirmado ser motorista de aplicativo, não negou ciência quanto à existência de drogas no carro. Pelo contrário, afirmou, tal como Yuri, que estava a efetuar a entrega.

Nada indica que os policiais e Yuri mentiram e que tinham por propósito prejudicar gratuitamente Lucas. As testemunhas não conheciam os réus, o que reforça a ideia de que seus relatos retratam a realidade.

A considerável quantidade de drogas e como estavam armazenadas, evidencia que os acusados pretendiam entregá-las ao consumo de terceiro. Durante a abordagem houve, inclusive, explicação aos policiais do local em que as drogas seriam distribuídas na comunidade "Dos Padres".

Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório.

Resta a fixação das penas.

Os réus agiram com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica dos denunciados.

Na segunda etapa, não incidem agravantes ou atenuantes, eventual atenuante não teria o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Inexistentes causas de aumento. No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que os denunciados fazem jus ao benefício, já que são primários (fls.27; 31/32), não ostentam maus antecedentes e não consta que se dedicavam a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade razoável (285 porções) assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa. No caso, tendo em vista a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, razoável a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno os acusados Lucas Moraes da Silva e Yuri Luis Khairalla da Silva à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, cada qual dos réus ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade.

Com intuito de evitar a colocação dos agentes na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo para cada um dos réus, tendo em conta a situação econômica dos agentes, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, transitada esta em julgado, os nomes dos réus serão lançados no Rol dos Culpados, já houve autorização (fl. 39) para incineração da droga. O dinheiro será repassado para ao FUNAD. Os celulares (fls. 17/18), caso não sejam reclamados dentro do prazo previsto no art. 123 do CPP, poderão ser vendidos em leilão. No mais, decreto o perdimento do automóvel. Não há indícios de que Lucas possui ocupação lícita. Conforme anotado, mencionado agente sequer demonstrou ser motorista cadastrado em aplicativo de viagens.

P.R.I.C.Guarulhos, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA